

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ארז מלול

5241/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הקלות בניידות), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 406. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 406(א), אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) לעניין הסכם בדבר גמלת ניידות יראו כמורשה נהיגה גם קרוב משפחה המתגורר במרחק העולה על 1,500 מטר מביתו של המוגבל בניידות, כל עוד שניהם גרים באותה עיר.

(7) בקשה לקבלת הטבות לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות תטופל לכל המאוחר בתוך שלושים ימים מיום הגשת הבקשה."

דברי הסבר

נכים רבים בישראל מרותקים לכיסא גלגלים חשמלי שאינו ניתן לקיפול. נכים אלה עשויים להיות זכאים לקצבת נכות, לקצבת ניידות ולקצבת שירותים מיוחדים. חלק מהנכים אינם יכולים לשלוט בגופם באופן שמאפשר להם נהיגה עצמאית, וחלקם נעזרים בבני משפחה המשמשים כנהגים. גם נכים המתפקדים באופן עצמאי יחסית, מתגוררים לעיתים בדירות נפרדות מהוריהם. לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות, בן משפחה הנוהג ברכבו של הנכה חייב לגור במרחק של עד 1,500 מטר מביתו של הנכה. הוראה זו שוללת את הזכאות לנכה שאינו נוהג בעצמו וגר במרחק העולה על 1,500 מטרים מביתו של קרוב משפחתו. יודגש כי התנאי האמור נקבע בהסכם שנכתב בשנת 1977, בתקופה בה הערים היו קטנות יותר, כך שהרציונל שעמד מאחורי קביעת 1,500 מטר היה קביעת אמת מידה משוערת של מרחק בגבולות אותה עיר. לפיכך, מוצע לקבוע כי לעניין הסכם בדבר גמלת ניידות יראו כמורשה נהיגה גם קרוב משפחה המתגורר במרחק העולה על 1,500 מטר מביתו של המוגבל בניידות, כל עוד שניהם גרים באותה עיר, ובכך להקל על ניידותו של הנכה. נוסף על כך, משך הזמן לאישור רכישת רכב לפי הסכם הניידות עלול להיות ארוך ולפגוע בנכים שיאבדו את עצמאותם ויישארו בודדים בביתם. לפיכך מוצע לקבוע כי בקשה לקבלת הטבות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות תטופל לכל המאוחר בתוך שלושים ימים מיום הגשת הבקשה. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף עטאונה (פ/3068).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
ההונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

